Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

CUT: 176357-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0308-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) N° 176357-2026, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 07.09.2026, presentada por la señora **LEONOR PUMALLA MAMANI**, identificado con **DNI N° 45587869**, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Subterránea en vías de regularización con Fines Domestico-Poblacional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, sobre el otorgamiento y modificación de una licencia de uso de agua, el artículo 53 y 54 de la Ley de Recursos Hídricos, señala cuáles son los requisitos que deben cumplir los administrados en el caso de solicitudes de otorgamiento de licencia de uso de agua.

TERCERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUA y AEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, pudiendo acumularse los dos últimos procedimientos, siempre y cuando se cumplan con todo los requisitos establecidos para ambos casos.

Firmado digitalmente por
HUARANCCA VILLASANTE Alex Juvenal FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 21/10/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA Jalberth Javier Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 21/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2B540DB3

CUARTO.- Que, mediante la CARTA N° 0320-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 11.09.2026 y notificada en fecha 25.09.2026, se comunicó a la administrada las observaciones al trámite administrativo, siendo las siguientes: **i)** Deberá acreditar el pago de los derechos de trámite por los procedimientos de Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico. **ii)** De conformidad con el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua, para los procedimientos de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea, la solicitud debe indicar que se cuenta con equipo de medición instalado. Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua establece la obligatoriedad de contar con dispositivos de medición para el control del aprovechamiento del recurso hídrico. Por lo expuesto, deberá acreditar la instalación del medidor de caudal correspondiente, presentando la información técnica que permita verificar su existencia, ubicación características operativas. **iii)** Se ha verificado que la documentación presentada no acredita de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en el Formato Anexo N° 17 - Memoria Descriptiva para Licencia de Uso de Agua Subterránea de Pozo Artesanal (...), aplicable al presente procedimiento en virtud de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA. En consecuencia, deberá presentar el análisis físico-químico del agua y el Análisis bacteriológico del agua al tratarse de un uso doméstico-poblacional. **iv)** Considerando que la solicitud pretende acogerse a las disposiciones especiales para aguas subterráneas en la selva previstas en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, deberá acreditar técnicamente que el caudal de aprovechamiento solicitado es menor a 3,0 l/s, condición necesaria para la aplicación de las disposiciones referidas a pozos artesanales en pozos tubulares destinados a uso doméstico-poblacional ubicados en la selva. Para tal efecto, deberá complementar la memoria descriptiva consignando expresamente: Caudal solicitado (l/s), Régimen de aprovechamiento, Volumen mensual y anual requerido. En ese contexto, se le otorga un plazo de diez (10) días hábiles, para realizar el levantamiento de observaciones, el mismo que se computará a partir del día siguiente de notificación de la presente, luego esta autoridad resolverá conforme a los actuados que cuente el expediente administrativo y en aplicación al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS.

QUINTO.- Que, mediante la CARTA N° 001-2026-JUS de fecha 14.10.2026, la administrada, cumplió con informar el levantamiento de las observaciones, adjuntando la documentación respectiva, los cuales serán materia del análisis y calificación por parte del área técnica y legal de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 0003-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 15.10.2026, concluyo que: **i)** La administrada no presentó los comprobantes de pago requeridos; respecto al medidor de caudal, solo indicó que fue instalado, sin adjuntar fotografías ni información sobre sus características. Asimismo, señaló que los análisis de calidad del agua se encuentran en gestión ante la Dirección Regional de Salud. Finalmente, la memoria descriptiva presenta información general sobre la disponibilidad y demanda hídrica, sin detallar los cálculos ni la información utilizada para su determinación. **ii)** Como resultado de la evaluación técnica, se concluye que las observaciones formuladas no han sido subsanadas de manera satisfactoria, principalmente aquellas relacionadas con los pagos de los procedimientos administrativos previos, la acreditación de la instalación del medidor de caudal, los análisis de calidad del agua y la sustentación técnica de la disponibilidad y demanda hídrica. En consecuencia, la documentación presentada resulta insuficiente para continuar con la evaluación de la solicitud en las condiciones requeridas. En consecuencia, la solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua con fines domestico-poblacional adolece de un impedimento insubsanable, debido a que no subsanó satisfactoriamente las observaciones formuladas, impidiendo verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas necesarias para el otorgamiento de la licencia solicitada, por lo que

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2B540DB3

corresponde Declarar improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines doméstico-poblacionales, en vía de regularización, ubicada en el sector Primavera Baja, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios

SEPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la señora **LEONOR PUMALLA MAMANI**, identificada con **DNI N° 45587869**, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua con Fines Poblacionales en vía de regularización, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Leonor Pumalla Mamani en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2B540DB3